

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6229/2539

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม
นางระเบียบ ชื่นภิรมย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 62, มาตรา 106 ทวิ

จำเลยกระทำผิดเพราะมีเมทแอมเฟตามีนและมีอีเฟดรีนของกลางซึ่งเป็นวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภทเดียวกันในวันเวลาเดียวกัน ความผิดของจำเลยจึงเป็นกรรม
เดียว ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้จำเลยจะมีได้
ฎีกาในปัญหานี้ ศาลฎีกาก็กู้ขึ้นแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 195 วรรค
สอง ประกอบมาตรา 225

จำเลยกระทำผิดเพราะมีเมทแอมเฟตามีนและมีอีเฟดรีนของกลางซึ่งเป็นวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภทเดียวกันในวันเวลาเดียวกัน ความผิดของจำเลยจึงเป็นกรรม
เดียว ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้จำเลยจะมีได้
ฎีกาในปัญหานี้ ศาลฎีกาก็กู้ขึ้นแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 195 วรรค
สอง ประกอบมาตรา 225

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นางสาวสุรางคณา สถาพรเจริญสุข
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายทวี ประจวบลาภ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>